

प्राचीन_स्मारक_संरक्षण_ऐन_२०१३

English title: Ancient Monuments Preservation Act, 1956

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति । २०१३ । ७ । २७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । २. प्राचीन स्मारक संरक्षण (संशोधन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । ३. प्राचीन स्मारक संरक्षण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२७ २०२७ । ६ । १८ । ४. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ५. प्राचीन स्मारक संरक्षण (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ८ । १५ । ६. प्राचीन स्मारक संरक्षण (चौथो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ६ । ९ । ७. प्राचीन स्मारक संरक्षण (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०५२ २०५२ । १० । २५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ८. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । २०६६ । १० । १७ । ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १०. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१३ सालको ऐन नं. १२ । प्राचीन स्मारक र पुरातत्व सम्बन्धी ऐतहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको संरक्षणको नमिति बनेको ऐन । प्रस्तावना : प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, पुरातत्विक वस्तुहरूको व्यापार र प्राचीन स्मारकहरू भएका ठाउँको खनाई समेतमा नयिन्त्रण राखी प्राचीन स्मारकहरू र पुरातत्वसम्बन्धी, ऐतहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको उपलब्ध र संरक्षण समेतकेही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । गरी शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिण्डलको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबिसेको छ । १. छोटकरी नाम वसितार तथा प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल भर मुलुकमा तुरुन्त लागू हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "प्राचीन स्मारक" भन्नाले इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्यकलाको दृष्टिकोणले महत्व राख्ने तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एकसय वर्ष नाघेको मन्दिर स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्तुप आदि समझनु पर्छ र सो शब्दले स्मारक रहेको ठाउँ र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले वशिष्ट मूल्य राख्ने एक अर्कोसँग जोडिएको वा एकै इलाकामा बेग्लाबेग्लै रूपमा अवस्थिति मानव वस्ती वा स्थल र प्राचीन मानव वस्तीको अवशेष, प्राचीन स्मारकहरूको भग्नावशेष, गुफा आदि समेतलाई जनाउँछ ।

(ख) "पुरातत्विक वस्तु" भन्नाले प्राग ऐतहासिक कालमा मानसिले निर्माण गरी उपभोग गरेको वस्तु वा कुनै पनादेशको इतिहास बोध गराउने हस्तलिखित वंशावली, हस्तलिखित ग्रन्थ, स्वरूपपत्र, शिलापत्र, ताम्रपत्र, काष्ठपत्र, भोजपत्र, ताडपत्र, कागजपत्र, मुद्रा वा ऐतहासिक घटना घटेको वा ऐतहासिक वशिष्ट व्यक्तिबसेको घर र त्यस्तो व्यक्तिले प्रयोग गरेको वस्तु ढुंगा, काठ माटो, हस्तीहाड, हाड, काँच, कपडा, कागज, धातु आदि वा बेलबुट्टा भरी आकर्षक ढंगले बनाएको घरको कुनै महत्वपूर्ण भाग वा सो घरमा उपयोग गरिएका वस्तु वा बेलबुट्टा भरी वा नभरी बनाइएको मूर्ति, देवी देवताको मन्दिर, चैत्य, शालिक, पौभाचित्र, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । पशुपक्षी, स्थावर जंगमको प्रतिकृति र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको वस्तु समेत समझनु पर्छ । (ग) "क्यूरियो" भन्नाले एकसय वर्ष ननाघेको आधुनिक हस्तकला सम्बन्धी वस्तुहरू समझनुपर्छ । (घ) "संरक्षित स्मारक क्षेत्र" भन्नाले दफा ३ बमोजिम संरक्षित स्मारक क्षेत्र भनी घोषित प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्र समझनुपर्छ । (ङ) "मुख्य पुरातत्व अधिकृत" भन्नाले पुरातत्व विभागको महानिदेशक समझनुपर्छ । (च) "संरक्षण" भन्नाले संरक्षित स्मारकलाई बार्ने, ढाक्ने, मर्मत गर्ने, सफा राख्ने समेतको प्रबन्ध गरी स्मारकलाई मौलिक रूपमा दुरुस्त राख्ने काम समझनुपर्छ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (छ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका समझनु पर्छ । (ज) "तोकेको" वा "तोकेबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकेको वा तोकेबमोजिम समझनुपर्छ । ३. संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले कुनै प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न चाहेमा चार कलिला खोली सो को सूचना स्मारक रहेको ठाउँ र सो ठाउँ नजिकैको सार्वजनिक स्थलमा समेत एक एक प्रतिलाई सन्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सूचना टाँस भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम परेको उजुरीमा नेपाल सरकारले अन्तमि निर्णय दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा उजुरी परेमा उपदफा (३) बमोजिम अन्तमि निर्णय भैसकेपछि उजुरी नपरेमा उजुरी गर्ने हदम्याद समाप्त भैसकेपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्रको चार कलिला खोली सो ठाउँ वा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न सक्नेछ । (५) संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र कसैले टेलिफोन वा विद्युत लाईन जडान गर्न, खानेपानी वा ढलको लागा जिमनि खनन, सडक बनाउन वा मर्मत गर्न, चलचित्र सुटिङ गर्न, पर्व-मेला, नाच-गान वा सवारीको साधन पार्किङ गर्न वा पोष्टर तस्वीर टाँस्न पुरातत्व विभागबाट तोकेबमोजिम स्वीकृतलिनु पर्नेछ । तर परम्परागत नाच-गान, पर्व-मेला गर्न चलाउन पुरातत्व विभागको स्वीकृतलिनु पर्ने छैन

(६) संरक्षति स्मारक क्षेत्रभित्ति कसैले आफ्नो हकभोगको जग्गामा नयाँ घर वा भवन नरिमाण गर्दा वा सावकि आकारमा परिवर्तन हुने गरी आफ्नो घर वा भवनको मर्मत, थपघट वा पुननरिमाण गर्दा त्यस्तो क्षेत्रभित्ति वा भवनको शैलीसित मिल्ने गरी पुरातत्व वभागले तोकेको मापदण्ड बमोजमि नरिमाण, मर्मत थपघट वा पुननरिमाण गर्नु पर्नेछ । (७) पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । नगरपालिका क्षेत्रभित्ति पर्ने संरक्षति स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको नरिमाण, मर्मत, थपघट वा पुननरिमाण गर्न चाहने व्यक्तिले पेश गरेको नक्सा पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । नगरपालिकाले प्रचलित कानूनबमोजमि पास गर्नुभन्दा अगावै त्यस्तो नक्सामा पुरातत्व वभागको स्वीकृतलिनि पर्नेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । नगरपालिकाबाट कसरी स्वीकृतिको लागि प्राप्त नक्सा अध्ययन गरी पुरातत्व वभागले स्वीकृतदिनि, नदिनि वा संशोधन सहित स्वीकृतदिनि सक्नेछ । (८) संरक्षति स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको नरिमाण, मर्मत, थपघट वा पुननरिमाण कार्य गर्दा स्वीकृत नक्सा बमोजमि नगरेमा त्यस्तो घर वा भवनको नरिमाण, मर्मत, थपघट वा पुननरिमाण गर्ने कार्यलाई रोकन पुरातत्व वभागले आदेश दिने सक्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि पुरातत्व वभागले दिएको आदेश नमान्ने नरिमाण, मर्मत, थपघट वा पुननरिमाण गरेको घर वा भवनलाई पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । नगर योजना स्वीकृत भएको ठाउँमा नगरविकास योजना कार्यान्वयन समितिले र नगरयोजना स्वीकृत नभएको ठाउँमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पैतीस दिनको म्याद दिई भत्काउन आदेश दिने सक्नेछ । त्यस्तो आदेश उपर चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले पैतीस दिनभित्र नेपाल सरकारमा उजुरी दिने सक्नेछ । त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय अन्तमि हुनेछ । (१०) पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । उपदफा (९) बमोजमि घर वा भवन भत्काउने गरी भएको आदेश उपर कुनै उजुरी नै नपरेमा त्यस्तो उजुरी गर्न पाउने म्याद समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र र कुनै उजुरी परी नेपाल सरकारबाट त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने निर्णय गरेमा सो निर्णय भएको मितिले एक्काईस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले घर वा भवन भत्काउनु पर्नेछ । सो म्यादभित्र घर वा भवन नभत्काएमा त्यस्तो आदेश दिने निकाय वा अधिकारीले उक्त घर वा भवन भत्काउनेछ र त्यसरी भत्काउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्तबाट असूल उपर गरिनेछ । ३क. प्राचीन स्मारकको वर्गीकरण: (१) नेपाल सरकारले स्वामित्वको दृष्टिले प्राचीन स्मारकलाई सार्वजनिक प्राचीन स्मारक र नजि प्राचीन स्मारक गरी दुई किसिमले वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले प्राचीन स्मारकलाई महत्वको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व, राष्ट्रिय महत्व, प्रादेशिक महत्व र स्थानीय महत्व गरी चार किसिमले वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । ३ख. सार्वजनिक प्राचीन स्मारकहरूको स्वामित्व, संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार: पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । सार्वजनिक प्राचीन स्मारकको स्वामित्व पुरातत्व वभागमा रहनेछ । त्यस्ता सार्वजनिक प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व वभागले गर्नेछ ।

३ग. नजि स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार: (१) पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । संरक्षति स्मारक क्षेत्रभित्ति नजि स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार सम्बन्धित व्यक्तिले गर्नेछ । तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका नजि प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व वभागबाट हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्ता प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व वभागले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राचीन स्मारकहरूको मौलिक स्वरूपमा परिवर्तन, मर्मत तथा जीर्णोद्धार गर्न वा त्यस्ता प्राचीन स्मारकहरू भत्काउन सम्बन्धित व्यक्तिले पुरातत्व वभागको स्वीकृतलिनि पर्नेछ । (३) संरक्षति स्मारक क्षेत्र बाहिरका नजि स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व वभागको निर्देशनमा पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । स्थानीय तह वा सम्बन्धित व्यक्तिले गर्नेछ । तर गुठी संस्थान अन्तर्गत रहेका नजि प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व वभागको नरीक्षण, प्रावधिक सेवा तथा निर्देशनमा गुठी संस्थानले गर्नेछ । गुठी संस्थानबाट त्यस्ता नजि प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार नभएमा गुठी संस्थानको स्वीकृतबिना पुरातत्व वभाग आफैले वा पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । स्थानीय तह वा कुनै व्यक्तद्वारा त्यस्ता नजि प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार गर्न गराउन सक्नेछ । (४) कसैले उपदफा (२) वा (३) बमोजमि स्वीकृतलिनि नदिएमा निर्देशन विपरीत कुनै कार्य गरेमा नजिलाई दशहजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनिसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । ३घ. प्राचीन स्मारक स्थल तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण: राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारक स्थल तथा पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण पुरातत्व वभागले गर्नेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । ३ङ. धार्मिक मन्दिर, गुम्बा आदिको सञ्चालन: (१) धार्मिक मन्दिर, गुम्बा आदिको सञ्चालकले त्यस्तो मन्दिर तथा गुम्बामा चढाइएको दान दक्षिणाको रकममध्ये पचास प्रतिशतसम्म रकम सोही मन्दिर तथा गुम्बाको संरक्षण तथा यसको पर्यावरणको सुधारमा लगाउनु पर्नेछ । (२) धार्मिक मन्दिर तथा गुम्बामा चढाइएको दान दक्षिणाको आय व्यय र त्यसको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । ३च. घरजग्गा कर छुट दिने सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नजि प्राचीन स्मारकमा प्रचलित कानून बमोजमि लाग्ने घरजग्गा कर छुट दिने सक्नेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप ।

३छ. समिति गठन गर्न सक्ने: (१) प्राचीन स्मारकहरूको सर्भेक्षण एवं वर्गीकरण गर्न तथा संरक्षति स्मारक क्षेत्रभित्ति नजि हक भोगको जग्गामा बनाइने

घर वा भवनको शैली वा मापदण्डका सम्बन्धमा पुरातत्व विभागलाई परामर्श दिने र ऐतिहासिक तथा कलात्मक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारकहरूको उचित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न विभिन्न समितिहरू गठन गर्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजकि समितिहरूको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ । नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३ज. प्राचीन स्मारकको प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट संरक्षण: (१) यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत नेपाल सरकारले संरक्षण र व्यवस्थापन गरेका प्राचीन स्मारकमध्ये प्रादेशिक महत्वका प्राचीन स्मारक सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय महत्वका प्राचीन स्मारक सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएका प्राचीन स्मारकको संरक्षण तथा व्यवस्थापन विभागले तोकिएको मापदण्ड बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएका प्राचीन स्मारकको संरक्षणको प्रयोजनको लागि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले दफा ३ बमोजिम संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछन् । ४. पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । नजी स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारक कनिन वा आफ्नो संरक्षणमा राख्न सक्ने: तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कुनै व्यक्तिको नजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको प्राचीन स्मारक वा कुनै प्राचीन स्मारक क्षेत्रभित्र रहेको नजी वा संस्थागत स्वामित्वको घर जग्गा नेपाल सरकारले स्मारक तथा स्मारक क्षेत्रको वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणले आवश्यक ठानेमा मूल्यांकनको आधारमा मूल्य दिई कनिन सक्नेछ । (२) कुनै संरक्षित प्राचीन स्मारकको धनीले मोल नलाई त्यसै दिएमा मुख्य पुरातत्व अधिकृतले लई नेपाल सरकारमा सूचना दिई पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । सार्वजनिक प्राचीन स्मारकमा दर्ता गरी राख्ने गर्नुपर्छ । ५. नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लई मुख्य पुरातत्व अधिकृतले प्राचीन स्मारकका धनीहरूको जमिमेवारीको कागज गराउन पाउने: (१) सदर मोफलसका कुनै जिल्लामा भएको संरक्षित प्राचीन स्मारकको स्थायी बचाउको नमित्त नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लई मुख्य पुरातत्व अधिकृतले वा नजिले खटाएको व्यक्तिले सो प्राचीन स्मारकका धनीहरूसँग जमिमेवारीको कागज गराउन सक्दछ । त्यस्तोमा प्राचीन स्मारकका धनीले सो कागज गरी नदिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सो प्राचीन स्मारकको सुरक्षा गरी गराई त्यसका धनी र पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यबाट समेत उपदफा (२) मा लेखिए बमोजिमको जमिमेवारीको कागज गराई पठाई दनि भनी लेखी पठाउनु पर्छ र त्यस्तो लेखी आएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि सो बमोजिम गर्नु गराउनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए बमोजिमको जमिमेवारीमा देहायका कुराहरू र उचित देखिएका अरू कुराहरू समेत पारनुपर्छ:- (क) स्मारकको हेरचाह । (ख) स्मारकको जमिमा र त्यसको पालो पहारा गर्ने व्यक्तिको कर्तव्य । (ग) स्मारकका धनीले त्यसलाई भत्काउने, हटाउने, परिवर्तन गर्ने वरिप गर्न नेपालसरकार बाहेक अरूलाई हस्तान्तरण गर्ने वा स्मारकको नजिकमा अरू कुनै स्मारक खडा गर्ने कुरामा बन्देज । (घ) जनता वा नेपाल सरकारलाई वा मालधनीले खटाएका व्यक्तिलाई स्मारकको संरक्षण वा नरीक्षण गर्नका नमित्त जाने आउने सुविधा । (ङ) स्मारक रहेको जग्गा जमिन बेच्न परेमा पञ्चकरिती मोलमा नेपाल सरकारलाई दनुपर्ने । (च) कबुलियतबाट उठेको झगडा हेर्नको नमित्त नेपाल सरकारबाट अधिकारी नयुक्त हुने । ६. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो इलाकामा रहेको पुरातात्विक वस्तुहरूको विवरण दिने: सदर मोफलसका सबै ठाउँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो इलाकामा रहे भएका पुरातात्विक वस्तुहरू पत्ता लगाई सो वस्तुको संरक्षणका नमित्त मुख्य पुरातत्व अधिकृतलाई सबै विवरण खोली लेखी पठाउनु पर्छ । ७. पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । नजी स्वामित्वका प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक वस्तु लनि सक्ने: (१) कसैले नजी स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक वस्तुहरू कुनै कसिमिले हानी नोक्सानी गरेमा वा बेरूप पार्न खोजेमा पुरातत्व विभागले पञ्चकरिती मोल दिई लनि सक्नेछ । सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्ता प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक वस्तुहरू यथावत रूपमा संरक्षण गर्छु भनी पुरातत्व विभाग समक्ष सो विभागले तोकिए बमोजिम लेखित गरी संरक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखित गरी सकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिले लेखितबमोजिम त्यस्ता प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक वस्तुहरूको संरक्षण नगरेमा पुरातत्व विभागले बनि मोलमा ती प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक वस्तुहरू लई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्नेछ । ८. प्राचीन स्मारकको संरक्षणको लागि जमीन खनन नदिने: (१) प्राचीन स्मारक संरक्षणको नमित्त प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वरिपरि सुरङ्ग खनने वा वसिफोटक पदार्थ हाली जमीन फार्ने काममा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यसरी सुरङ्ग खनन वा वसिफोटक पदार्थ हाली जमीन फोर्न नपाउने गरी तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा डेढ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । ९. तीर्थ स्थान तथा देवालयहरूको बचाउ: यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पुरातत्व सम्बन्धी वा ऐतिहासिक महत्वको तीर्थ स्थान वा देवालयलाई दुरुपयोग वा त्यसमा कुनै कसिमिको बेहसाब हुन गर्न नदिने जो चाहनि प्रबन्ध नेपाल सरकारले गर्न सक्दछ । १०. प्राचीन ऐतिहासिक कलात्मक वा धार्मिक महत्वको स्थानमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार: नेपाल सरकारको वा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

नजी स्वामित्वमा रहेका जुनसुकै प्राचीन ऐतिहासिक, कलात्मक वा धार्मिक महत्वको स्थानमा कसैले प्रवेश गर्न चाहेमा सम्बन्धित व्यक्तिको धार्मिक भावना वा चलआएको रीतिस्थितिमा आघात नपुर्याई प्रवेश गर्न पाउँछ । ११. अनुचित कसिमिसँग रोकेमा जरिवाना: दफा १० मा उल्लेख भएको स्थानमा

प्रवेश गर्न नदई अनुचित कसिमिसँग रोक्तोक गरेमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १२. चौथो संशोधनद्वारा थप । सजाय: यस ऐन बमोजमि नेपाल सरकारको कब्जामा रहेको वा दफा ५ बमोजमि जमिमेवारीको कागज भएको कुनै प्राचीन स्मारकको सम्बन्धमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । वा कुनै पुरातात्विक वस्तुको सम्बन्धमा देहायको कुनै काम गरेमा देहायबमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) कुनै प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, परिवर्तन गरेमा, वरिप पारेमा वा चोरी गरेमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । त्यस्तो प्राचीन स्मारकको बगिो बमोजमि रकम असुल । उपर गरी पच्चीस हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय, । (ख) कुनै प्राचीन स्मारकलाई अनाधिकृत काममा लगाएमा वा अरू कुनै कसिमिसँग हानी नोक्सानी पुर्याएमा पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । त्यस्तो प्राचीन स्मारकको बगिो बमोजमिको रकम असुल उपर गरी पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ग) कुनै पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा भत्काएमा, वरिप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनाधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै कसिमिले हानी नोक्सानी गरेमा पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बगिो बमोजमिको रकम असुल उपर गरी पाँच हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. प्राचीन स्मारक र पुरातात्विक वस्तु वा क्युरियोको सारफेर, खरीद बकिरी निकासी वा संग्रहमा प्रतबिन्ध: (१) नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको ऐतिहासिक पुरातत्व सम्बन्धी वा कलात्मक वस्तु नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाट वदेश निकासी गर्न तथा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भन्तिर पनिएको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न वा कुनै ठाउँमा संग्रह गर्न हुँदैन, कुनै ठाउँमा सार्न संग्रह गर्न परेमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । तर उपदफा (३) बमोजमि उल्लेख भए बमोजमि नेपाल सरकारको स्वीकृत नसिसा लागेको क्युरियो निकासी गर्न वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भन्तिर वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न वा कुनै ठाउँमा संग्रह गर्न यसले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

(२) कुनै व्यक्ती वा संस्थाको व्यक्तित्व, परम्परागत वा पुख्र्यौली संग्रहहरूमा एकसय वर्षभन्दा पुरानो पुरातात्विक वस्तु रहेको छ भने त्यस्तो संग्रहको धनीले सो वस्तु नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको म्यादभन्तिर तोकदिएको कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । तर यस उपदफाबमोजमि कुलदेवताका मूर्तहरू दर्ता गराउन आवश्यक पर्ने छैन । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (२क) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभन्तिर कुनै व्यक्ती वा संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा पुरातात्विक वस्तुहरू दर्ता नगराएमा सो कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्ती वा संस्थालाई उपदफा (२ख) बमोजमि लागू गरेमा तरिमा सो पुरातात्विक वस्तुहरू दर्ता गर्न सकिने व्यहोरासमेत उल्लेख गरी पैतीस दिनको म्याद दिनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (२ख) उपदफा (२क) बमोजमि दिएको म्यादभन्तिर कुनै व्यक्ती वा संस्थाले आफूसँग भएको पुरातात्विक वस्तुहरू सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गराउन ल्याएमा सो कार्यालयले त्यस्ता व्यक्ती वा संस्थालाई पाँचसय रूपैयाँदेखि पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्ता पुरातात्विक वस्तुहरू दर्ता गर्नेछ । त्यसरी दिएको म्यादभन्तिर पनिकसैले पुरातात्विक वस्तुहरू दर्ता नगराएमा सम्बन्धित कार्यालयको सफिरशिमा पुरातत्व विभागले त्यस्ता पुरातात्विक वस्तुहरू बर्ना मोलमा लिन सक्नेछ । (३) क्युरियोको उत्पादन वा बकिरी व्यवसाय गर्न चाहने वा त्यस्तो उत्पादन वा बकिरी व्यवसाय गरिरहेको कुनै व्यक्ती वा संस्थाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको म्यादभन्तिर तोकदिएको कार्यालयमा आफ्नो नाम दर्ता गरी इजाजत-पत्र लिनु पर्नेछ र त्यस्तो उत्पादित प्रत्येक क्युरियोमा बकिरेताको नामसहितको नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नसिसा लगाएकै हुनुपर्छ । (४) क्युरियो खरीद गर्नेले पनिक उपदफा (३) बमोजमि स्वीकृत नसिसा भएको क्युरियो खरीद गर्नुपर्छ । (५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) को उल्लंघन गर्ने वा उल्लंघन गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ती वा संस्थाको सम्बन्धित व्यक्तीहरूलाई पच्चीसहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै हुनेछ र अपराधसम्बन्धी वस्तु जफत हुनेछ । (६) यस ऐनबमोजमि भए नभएको जाँचबुझ गर्न आवश्यक छ भनी ठानेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको अधिकारीले प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक वस्तु, प्राचीन हस्तकला खरीद बकिरी गर्ने, पसल संग्रहालय वा क्युरियो उत्पादन गर्ने, खरीद बकिरी गर्ने पसल कारखाना वा त्यस्तो वस्तुहरू राखिएको गोदाम घर वा सवारीभन्तिर वारेण्ट लई पसी, खानतलासी गर्न र कसूर गर्ने व्यक्तीलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजमि प्रहरी हरिसतमा राख्न सक्नेछ । यस उपदफा बमोजमि वारेण्ट जारी गर्ने अधिकार मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई हुनेछ ।

(७) यस दफा अनुसारका अपराध कसैले गरेको वा गर्न लागेको भनी कसैले सम्बन्धित अधिकारीमा जाहेर गरी अपराधी पक्राउ भई दोषी ठहरिएमा नजिलाई भएको जरिवानाको दश प्रतिशत जाहेर गर्ने व्यक्तीलाई दिनेछ । १४. नोक्सानी वा हानिमा हुने सम्भव भएमा बेच्न कर लगाई नेपाल सरकारले खरीद गर्न सक्ने: दफा १३ (१) अन्तर्गतको सूचनामा उल्लिखित कुनै वस्तु नोक्सानी वा हानिमा हुने सम्भावना देखेमा त्यस्तो वस्तु पञ्चकरिती मोलमा बेच्न कर लगाई नेपाल सरकारले खरीद गर्ने आदेश दिन सक्दछ । १५. नरीक्षण गर्न र संरक्षण गराउने मुख्य पुरातत्व अधिकृतको अधिकार: पूजा गरी आएको तीर्थस्थानका देव देवताहरू उचित कसिमिसँग राखे नराखेको नरीक्षण गर्न सो बमोजमि नराखेको देखिएमा चाहिने संरक्षण गराउन मुख्य पुरातत्व

अधिकृतलाई अधिकार हुनेछ । १६. पुरातात्विक उत्खनन् गर्न स्वीकृतिलिनि पर्ने: (१) प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँमा पुरातात्विक उत्खनन् गर्न चाहने व्यक्ती वा संस्थाले तोकिएबमोजमि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिलिनि पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्ती वा संस्थाले उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृतिलिनि उत्खनन् गर्दा पुरातात्विक महत्वको कुनै वस्तु वा स्मारक भेटिने आएमा त्यसको सूचना अठ्चालीस घण्टाभित्र पुरातत्व विभाग वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दनि पर्नेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्कालै पुरातत्व विभागलाई उक्त कुराको जानकारी दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि उत्खनन् गर्दा प्राप्त भएको पुरातात्विक सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृतिलिनि उत्खनन् कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि पुरातत्व विभाग वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचना नदई उत्खनन् कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पन्ध्रहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । १६क. कलाकृत तथा स्मारकसम्बन्धी विशेष व्यवस्था : यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिएकसय वर्ष ननाघेका अद्वितीय कसिमिका कलाकृत तथा कुनै समयको महत्व दर्शाउने स्मारकहरू पुरातत्व विभागले संरक्षण गर्न गराउन सक्नेछ । १७. कुनै इलाकालाई सुरक्षित स्थान भनी नेपाल सरकारले सूचना गर्ने अधिकार: (१) पुरातात्विक वस्तुहरूको अनुसन्धानको हतिका लागि सो वस्तुहरू खोज्ने खोदाई गर्ने काममा नयिन्त्रण गर्न वा प्रतबिन्ध लगाउनु पर्छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले चार किल्ला तोकौ कुनै इलाकालाई सुरक्षित स्थान भनी सूचना जारी गर्न सक्दछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै इलाकालाई सुरक्षित स्थान भनी सूचना जारी गरेपछि नेपाल सरकारले त्यस स्थानका जग्गाधनी वा जग्गावालासँग खनाई खोदाईका नमित्त जो चाहनि बन्दोबस्त मलाई पर्ने घर जग्गाको मनासबि माफकिको क्षतिपूर्ति गर्ने छ । त्यसपछि मुख्य पुरातत्व अधिकृत वा नजिले खटाएको व्यक्ती गिई खनाई खोदाईको काम गर्ने गराउने छन् र सो स्थानमा खोज्दा खन्दा पाएका सबै वस्तुहरू नेपाल सरकारको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा लेखिएबमोजमि सुरक्षित स्थानमा गरिने काम कारबाहीमा कसैले बाधा पुर्याएमा नेपाल सरकारलाई हर्जाना तर्जिनु पर्नेछ र रू. ५०० ।

- सम्म जरिवानाको पनि भागी हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १७क. पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण: (१) नजिी स्वामित्वको पुरातात्विक वस्तु बाहेक अन्य पुरातात्विक वस्तु जुनसुकै ठाउँबाट प्राप्त भए तापनि पुरातत्व विभागको संरक्षणमा रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुरातत्व विभागको संरक्षणमा रहेको पुरातात्विक वस्तु कुनै परम्परागत जात्रा, पर्व वा उत्सव चलाउन नशिचति अवधिको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सफारिशमा जमानत लिई पुरातत्व विभागले दनि सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १७ख. विदेशी नागरिकले पुरातात्विक वस्तु नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र ल्याउन प्रज्ञापन-पत्र भर्नु पर्ने: (१) कुनै विदेशी नागरिकले इतिहास, कला, विज्ञान आदिको दृष्टिकोणबाट महत्व भएको पुरातात्विक वस्तु नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र ल्याउन चाहेमा प्रचलित कानूनबमोजमि प्रज्ञापन-पत्र भरी ल्याउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रज्ञापन-पत्र भरी ल्याएको पुरातात्विक वस्तु सो व्यक्तिले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा आफ्नो साथमा लैजान सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्रज्ञापन-पत्र नभरी ल्याइएको पुरातात्विक वस्तु नेपाल बाहिर लैजान पाइने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १७ग. अधिकार प्रत्यायोजन: यो ऐन बमोजमि मुख्य पुरातत्व अधिकृतलाई प्राप्त अधिकारमध्ये वा कुनै अधिकार नजिले कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । १७घ. प्राचीन स्मारक संरक्षण कोष: (१) ऐतिहासिक तथा कलात्मक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण गर्न तोकिए बमोजमिको एउटा कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा रहने रकम तथा कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजमि हुनेछ । १८. यस ऐनबमोजमि काम गर्ने सरकारी कर्मचारीको बचाउ: यस ऐनले दिएको अधिकारबमोजमि असल नयितले गरेको कुनै कामका लागि कुनै सरकारी कर्मचारी उपर हर्जाना वा कुनै कसिमिको मुद्दा कुनै अड्डा अदालतमा चलन सक्दैन । १९. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । प्राचीन स्मारक संरक्षण (संशोधन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । २०. प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै बमोजमि र अरू कुरामा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजमि हुनेछ । तर देहायमा लेखिएको कुरामा देहायबमोजमि गर्नु पर्छ । (क) जुनसुकै अड्डा अदालतले अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजमि गर्दा गराउँदा प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक वस्तुको हकमा भने मालधनी जोसुकै भए तापनित्यस्तो वस्तु नेपाल सरकारको पुरातत्व विभाग वा उक्त विभागले तोकदिएको ठाउँमा पठाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ पठाउनु पर्छ र सो वस्तु मालधनीलाई दनि वा ललाम गरिसमेत कुनै कारबाही गर्नु पर्दैन ।